



PUTUSAN

Nomor 8300 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, telah memutus perkara Anak:

Nama : **M. ZUHRI alias ZUHRI;**
Tempat Lahir : Pematang Sei Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/25 Oktober 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VI, Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. ZUHRI alias ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 8300 K/Pid.Sus/2025



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. ZUHRI alias ZUHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi *scaffolding* berwarna *orange*;Barang bukti dipergunakan dalam perkara Ramadhan alias Madon;
4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 20 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. ZUHRI alias ZUHRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi *scaffolding* berwarna *orange*;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Ramadhan alias Madon;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 4 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 8300 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 20 Mei 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 Juni 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 8300 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Anak oleh karena dirasakan terlalu ringan, mohon agar Anak diberikan hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum dan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang dikuatkan oleh putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 71 Ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 81 *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam dakwaan Tunggal secara hukum dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian tersebut di bawah ini;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Anak mengajak Saksi Ramadhan pergi ke Masjid Muhtadi, kemudian Anak dan Saksi Ramadhan masuk ke dalam Masjid melalui pintu pagar samping Masjid lalu tidur di dalam Masjid tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Ramadhan membangunkan Anak dan mengajak untuk mengambil 1 (satu) buah besi *scaffolding* yang berada di teras Masjid Muhtadi, kemudian keduanya membawa besi tersebut melalui pintu belakang pagar Masjid dan menyembunyikannya di semak-semak seberang Sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Balai, selanjutnya Anak dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 8300 K/Pid.Sus/2025



Saksi Ramadhan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Anak dan Saksi Ramadhan pergi ke Sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Balai untuk mengambil 1 (satu) buah besi *scaffolding* yang telah disembunyikan tersebut dan menjualnya ke tempat penjualan barang bekas (botot) di Jalan Sipori-pori, Teluk Nibung dengan harga Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ramadhan dan Anak mengambil lagi besi *scaffolding* dari Masjid Muhtadi. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Anak dan Saksi Ramadhan bertemu di Masjid Muhtadi. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Anak dan Saksi Ramadhan mengambil lagi 1 (satu) buah besi *scaffolding* dan menyembunyikannya di semak-semak seberang Sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Balai;
- Bahwa Anak dan Saksi Ramadhan mengambil sebanyak 3 (tiga) buah besi *scaffolding* milik Masjid Muhtadi, yang mana dari 3 (tiga) buah besi tersebut 2 (dua) diantaranya telah berhasil dijual oleh Anak dan Saksi Ramadhan ke tempat penjualan barang bekas (botot) dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan terhadap 1 (satu) buah besi *scaffolding* belum sempat terjual;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi Ramadhan tersebut, Masjid Muhtadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian-uraian di atas maka senyatanya Anak bersama-sama dengan Saksi Ramadhan telah memindahkan barang milik Masjid Muhtadi pada waktu malam hari tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian pada pemiliknya, maka hal ini telah memenuhi unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terungkap bahwa Anak terbukti melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP. Dan *judex facti* telah mempertimbangkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 8300 K/Pid.Sus/2025



keadaan meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu tindakan Anak yang memindahkan barang milik Masjid Muhtadi menimbulkan kerugian bagi Masjid Muhtadi juga meresahkan masyarakat, kemudian dikaitkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar Anak diberikan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat serta dikaitkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Anak dikenakan pidana penjara, maka dengan melihat dari asas sistem peradilan pidana Anak khususnya tentang kepentingan terbaik bagi Anak dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, orang tua Anak masih sanggup untuk membina serta mendidik Anak, melihat Anak masih berusia muda dan belum pernah dihukum, serta Anak melalui orang tuanya telah meminta maaf kepada pengurus Masjid Muhtadi dan telah terjadi perdamaian, maka dengan melihat kepentingan terbaik bagi Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban dalam masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak, dari hal tersebut maka konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, yang mana hal tersebut pada dasarnya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 8300 K/Pid.Sus/2025



merupakan permasalahan norma hukum, norma sosial, serta norma tata kelakuan (*mores*) yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlunya penanganan dengan pendekatan secara religi, edukatif, serta kekeluargaan maka pidana penjara tidak tepat dikenakan kepada Anak, akan tetapi jauh lebih tepat dan efektif terhadap diri Anak apabila Anak dikenakan berupa tindakan berupa pengembalian kepada orang tuanya, dengan permintaan agar orang tua Anak membimbing dan mendidik Anak tersebut, dengan demikian maka penjatuhannya pidana yang dikenakan kepada Anak perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 4 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 20 Mei 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 71 Ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 81 *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 8300 K/Pid.Sus/2025



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 4 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 20 Mei 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan kepada Anak M. ZUHRI alias ZUHRI oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orangtua;
 2. Memerintahkan kepada orangtua untuk membimbing dan mendidik Anak tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Juli 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 8300 K/Pid.Sus/2025